

[7-1] [주의] 사항

1. 제 목 : 특별수선충당금 적립 부적정
2. 조치부서 : ☞☞☞☞처
3. 관 련 자 : ○○○○본부 ○○○○처 ※※※※부 과장 기계4급 PPP(주의)
(현 소속 : ▽▽▽▽처 ×××××××부 과장 기계4급)
4. 내 용 :

위 관련자는 2012. 3. 2.부터 2013. 2. 12.까지 ○○○○본부 ※※※※부에 근무하면서 공동주택 입주단지의 시설물 유지관리 업무를 담당하였다.

○○○○본부에서는 「공공주택 특별법」 제50조의4(특별수선충당금의 적립 등)에 따라 2012. 11.부터 Ø마을 2단지 및 3단지 10년 공공임대주택 단지의 특별수선충당금을 적립하고 있다.

「공공주택 특별법 시행령」 제57조 제4항에 따르면 공공임대주택을 건설한 공공주택사업자는 사용검사일부터 1년이 지난날이 속하는 달부터 특별수선충당금을 매달 적립하되, 공공임대주택의 유형에 따라 [표 11]과 같이 적립요율을 구분하여 적용하도록 정하고 있다.

[표 11] 공공건설임대주택 특별수선충당금 적립요율

1. 영구임대주택, 국민임대주택, 행복주택, 장기전세주택: 국토교통부 장관이 고시하는 표준건축비의 1만분의 4
2. 제1호에 해당하지 아니하는 공공임대주택: 「주택법」 제15조제1항에 따른 사업계획승인 당시 표준건축비의 1만분의 1

자료 : 「공공주택 특별법 시행령」 [시행 2017.1.20., 대통령령 제27793호] 발췌

따라서 일정 기간 임대 후 분양 전환할 목적으로 공급하는 공공임대주택의 경우 「주택법」 제15조제1항에 따른 ‘사업계획승인 당시 표준건축비’의 1만분의 1의 요율을 적용하여 특별수선충당금을 적립하여야 한다.

그런데 위 관련자는 2012. 11. Ø마을 2단지 및 3단지 10년 공공임대주택 단지의 특별수선충당금을 산출하면서 [표 12]와 같이 ‘사업계획승인 당시 표준건축비의 1만분의 1’이 아닌 ‘준공 당시 표준건축비의 1만분의 1’ 요율을 적용하여 특별수선충당금을 과다하게 산출·적립하였다.

[표 12] Ø마을 2·3단지 10년 공공임대주택 특별수선충당금 적립 현황(2017. 6. 현재)

(단위 : m², 천 원)

단지명	사업승인일 (준공일)	전용 면적	총 면적			표준건축비				월 적립액 (건축비×0.01%)		
			층 (동별)	지상층	지하층	준공 당시(①)		사업승인 당시(②)		① 적용		
						지상층	지하층 (63%)	지상층	지하층 (63%)	① 적용	② 적용	차액
Ø마을 2단지	2007.12.27. (2011.10.20.)	40~50	21층 이상	23,284	11,911	1,018.10	641.40	877.40	552.76	3,134	2,701	433
		50~60		3,339	1,708	988.10	622.50	851.00	536.13	436	376	61
		60 초과		17,553	8,979	987.40	622.06	850.50	535.82	2,292	1,974	318
		소계								5,862	5,051	811
Ø마을 3단지	2007.12.27. (2011.10.20.)	50~60	21층 이상	3,329	1,304	988.10	622.50	851.00	536.13	410	353	57
		60 초과		22,592	8,853	987.40	622.06	850.50	535.82	2,781	2,396	386
		소계								3,192	2,749	443

자료 : ○○○○○본부 제출자료 재구성

그 결과, 감사일 현재까지 관련 법령에 따라 적립하여야 할 특별수선충당금보다 총 70,224천 원(1,254천 원/월, 2012.11.~2017.6.)을 과다하게 적립하였고, 임대 의무기간 종료 후 분양 전환 시 과다하게 적립한 특별수선충당금을 입주자대표회의에 인계할 우려가 있다.

5. 조치할 사항

☞☞☞☞처장은

특별수선충당금 적립 업무를 부적정하게 처리한 관련자 기계4급 PPP에게
‘주의’를 촉구하시기 바랍니다(주의).

[7-2] [시정(회수)] 사항

1. 제 목 : 특별수선충당금 적립 부적정
2. 조치부서 : ○○○○본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

○○○○본부에서는 「공공주택 특별법」 제50조의4(특별수선충당금의 적립 등)에 따라 2012. 11.부터 ∅마을 2단지 및 3단지 10년 공공임대주택 단지의 특별수선충당금을 적립하고 있다.

「공공주택 특별법 시행령」 제57조 제4항에 따르면 공공임대주택을 건설한 공공주택사업자는 사용검사일부터 1년이 지난날이 속하는 달부터 특별수선충당금을 매달 적립하되, 공공임대주택의 유형에 따라 [표 13]과 같이 적립요율을 구분하여 적용하도록 정하고 있다.

[표 13] 공공건설임대주택 특별수선충당금 적립요율

1. 영구임대주택, 국민임대주택, 행복주택, 장기전세주택: 국토교통부 장관이 고시하는 표준건축비의 1만분의 4
2. 제1호에 해당하지 아니하는 공공임대주택: 「주택법」 제15조제1항에 따른 사업계획승인 당시 표준건축비의 1만분의 1

자료 : 「공공주택 특별법 시행령」 [시행 2017.1.20., 대통령령 제27793호] 발체

따라서 일정 기간 임대 후 분양 전환할 목적으로 공급하는 공공임대주택의 경우 「주택법」 제15조제1항에 따른 ‘사업계획승인 당시 표준건축비’의 1만분의 1의 요율을 적용하여 특별수선충당금을 적립하여야 한다.

그런데 ○○○○○본부에서는 2012. 11. ∅마을 2단지 및 3단지 10년 공공임대주택 단지의 특별수선충당금을 산출하면서 [표 14]와 같이 ‘사업계획승인 당시 표준 건축비의 1만분의 1’이 아닌 ‘준공 당시 표준건축비의 1만분의 1’ 요율을 적용하여 감사일 현재까지 특별수선충당금을 과다하게 적립하고 있다.

[표 14] ∅마을 2·3단지 10년 공공임대주택 특별수선충당금 적립 현황(2017. 6. 현재)

(단위 : m², 천 원)

단지명	사업승인일 (준공일)	전용 면적	총 면적			표준건축비				월 적립액 (건축비×0.01%)		
			층 (동별)	지상층	지하층	준공 당시(①)		사업승인 당시(②)				
						지상층	지하층 (63%)	지상층	지하층 (63%)	① 적용	② 적용	차액
Ø마을 2단지	2007.12.27. (2011.10.20.)	40~50	21층 이상	23,284	11,911	1,018.10	641.40	877.40	552.76	3,134	2,701	433
		50~60		3,339	1,708	988.10	622.50	851.00	536.13	436	376	61
		60 초과		17,553	8,979	987.40	622.06	850.50	535.82	2,292	1,974	318
		소계							5,862	5,051	811	
Ø마을 3단지	2007.12.27. (2011.10.20.)	50~60	21층 이상	3,329	1,304	988.10	622.50	851.00	536.13	410	353	57
		60 초과		22,592	8,853	987.40	622.06	850.50	535.82	2,781	2,396	386
		소계							3,192	2,749	443	

자료 : ○○○○○본부 제출자료 재구성

그 결과, 관련 법령에 따라 적립하여야 할 특별수선충당금보다 70,224천 원 (1,254천 원/월, 2012. 11.~2017. 6.)을 과다하게 적립하였고, 임대 의무기간 종료 후 분양 전환 시 과다하게 적립한 특별수선충당금을 입주자대표회의에 인계할 우려가 있다.

5. 조치할 사항

○○○○○본부장은

Ø마을 2단지 및 3단지 10년 공공임대주택에 대하여 관련 법령으로 정한 기준보다 과다하게 적립한 특별수선충당금 70,224천 원을 회수하고, 해당 단지의 월적립금액을 조정하시기 바랍니다(시정(회수)).

[7-3] [주의, 시정(회수)] 사항

1. 제 목 : 특별수선충당금 적립 부적정
2. 조치부서 : ☒☒지역본부
3. 관 련 자 : ☒☒지역본부 □□□□2부 과장 기계4급 QQQ(주의)
4. 내 용 :

☒☒지역본부에서는 「공공주택 특별법」 제50조의4(특별수선충당금의 적립 등)에 따라 2015. 3.부터 田田 田동 단지 5년 공공임대주택의 특별수선충당금을 적립하고 있다.

「공공주택 특별법 시행령」 제57조 제4항에 따르면 공공임대주택을 건설한 공공주택사업자는 사용검사일부터 1년이 지난날이 속하는 달부터 특별수선충당금을 매달 적립하되, 공공임대주택의 유형에 따라 [표 15]와 같이 적립요율을 구분하여 적용하도록 정하고 있다.

[표 15] 공공건설임대주택 특별수선충당금 적립요율

1. 영구임대주택, 국민임대주택, 행복주택, 장기전세주택: 국토교통부 장관이 고시하는 표준건축비의 1만분의 4
2. 제1호에 해당하지 아니하는 공공임대주택: 「주택법」 제15조제1항에 따른 사업계획승인 당시 표준건축비의 1만분의 1

자료 : 「공공주택 특별법 시행령」 [시행 2017.1.20., 대통령령 제27793호] 발체

따라서 일정 기간 임대 후 분양 전환할 목적으로 공급하는 공공임대주택의 경우 「주택법」 제15조제1항에 따른 ‘사업계획승인 당시 표준건축비’의 1만분의 1의 요율을 적용하여 특별수선충당금을 적립하여야 한다.

그런데 ☒☒지역본부에서는 2015. 3. 田田 田동 단지 5년 공공임대주택의 특별수선충당금을 산출하면서 [표 16]과 같이 ‘사업계획승인 당시 표준건축비의 1만분의 1’이 아닌 ‘준공 당시 표준건축비의 1만분의 1’ 요율을 적용하여 감사일 현재까지 특별수선충당금을 과다하게 적립하고 있다.

[표 16] 田田 田동 단지 5년 공공임대주택 특별수선충당금 적립 현황

(단위 : m², 천 원)

단지명	사업승인일 (사용검사일)	전용 면적	총 면적			표준건축비				월 적립액 (건축비×0.01%)		
			층 (동별)	지상층	지하층	준공 당시(①)		사업승인 당시(②)				
						지상층	지하층 (63%)	지상층	지하층 (63%)	① 적용	② 적용	차액
田田 田동	2008.11.28. (2014.3.18.)	40~50	16층 이상	2,731	1,036	991.40	624.58	877.40	552.76	335	297	39
		50~60		2,950	1,119	970.90	611.67	851.00	536.13	355	311	44
		소계								690	605	82

자료 : ☒☒지역본부 제출자료 재구성

그 결과, 관련 법령에 따라 적립하여야 할 특별수선충당금보다 2,225천 원(82천 원/월, 2013. 3.~2017. 5.)을 과다하게 적립하였고, 임대 의무기간 종료 후 분양 전환 시 과다하게 적립한 특별수선충당금을 입주자대표회의에 인계할 우려가 있다.

5. 조치할 사항

☒☒지역본부장은

① 특별수선충당금 적립 업무를 부적정하게 처리한 관련자 기계4급 QQQ에게 ‘주의’를 촉구하시기 바라며(주의),

② 田田 田동 단지 5년 공공임대주택에 대하여 관련 법령으로 정한 기준보다
과다하게 적립한 특별수선충당금 2,225천 원을 회수하고, 해당 단지의 월 적립
금액을 조정하시기 바랍니다(시정(회수)).